

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8290/2540

บริษัทเค้นมอเตอร์เวย์คส์ จำกัด
นายก้อง ภูศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ษฎ.กร มาตรา 118

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 240

หลังจากโจทก์ยื่นอุทธรณ์ โจทก์ได้จัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยจำเลยได้รับ
สำเนาอุทธรณ์แล้วได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ โดยยอมรับว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อต่อ
โจทก์จริง ดังนี้ การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ย่อมไม่ต้องใช้สัญญาเช่าซื้อเป็นพยาน
หลักฐาน แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีได้ปิดอาการแสดงคดีก็ฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่า
ซื้อกับโจทก์

หลังจากโจทก์ยื่นอุทธรณ์ โจทก์ได้จัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยจำเลยได้รับ
สำเนาอุทธรณ์แล้วได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ โดยยอมรับว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อต่อ
โจทก์จริง ดังนี้ การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ย่อมไม่ต้องใช้สัญญาเช่าซื้อเป็นพยาน
หลักฐาน แม้สัญญาเช่าซื้อจะมีได้ปิดอาการแสดงคดีก็ฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่า
ซื้อกับโจทก์

(วุฒิ คราวุฒิ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์^๗ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายกฤติ วีระศักดิ์อำไพ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุรินทร์ โชคเกิด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ